

1501141-47.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a condenação do réu pelo delito de furto imputado na denúncia é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, aguardo a PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o réu nos termos da denúncia. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz o acusado responde perante este Juízo pela suposta prática de crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501141-47.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233389/2022 - 1º Distrito Policial de Itapetininga, 27011036 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2233389 - 01º D.P. ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS PIO DA SILVA

Vítima:

GABRIELA MARIA BOUÇAS DE MELLO e outro

Réu Preso

Aos 30 de novembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado ANTONIO MARCOS PIO DA SILVA acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Luiza Tosetti Silveira, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos, a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de

gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu, havendo desistência devidamente homologada em relação às demais. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: O réu foi denunciado e regularmente processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso III, e no artigo 329, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, isto porque nas circunstâncias de tempo e local descritos, mediante emprego de chave falsa, subtraiu, para si, uma bolsa branca de couro contendo cartões bancários, maquiagens e documentos, bem avaliado em R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais - fls. 48), pertencente à vítima Gabriela Maria Bouças de Mello, bem como porque opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ao funcionário público Antônio Lindolfo Pacheco Generoso, competente para executá-lo. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal. Eis o sucinto relatório. A pretensão punitiva é procedente. Narra a denúncia que, no dia dos fatos, a vítima Gabriela deixou seu veículo "GM/Corsa Wind", placas DAU-2569/Itapetininga-SP, estacionado no local. Então, utilizando-se de uma chave falsa, o denunciado abriu a porta do carro e subtraiu de seu interior a bolsa branca de couro contendo cartões bancários, maquiagens e documentos, evadindo-se na sequência. Ocorre que populares presenciaram o furto e gritaram "olha o ladrão". Assim, o agente de segurança Antônio Lindolfo Pacheco Generoso, que se encontrava pelas imediações, saiu ao encalço de ANTONIO, abordando-o. Todavia, neste momento, o denunciado resistiu à abordagem e desferiu socos e chutes contra Antônio, porém, mesmo assim, foi contido. A vítima reconheceu a bolsa encontrada com o denunciado como àquela que foi furtada de seu carro. A guarda municipal foi acionada e ANTONIO foi preso em flagrante delito. A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito, acompanhado do laudo pericial e auto de avaliação, bem como nas demais provas testemunhais coligidas em fase de inquérito e em juízo, que dão conta de demonstrar a existência material do delito. A autoria, por sua vez, é inconteste, sobretudo porque foi surpreendido após a subtração. Interrogado, o réu negou a prática do delito, alegando que não subtraiu o bem. Em que pese o esforço empreendido pelo acusado, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal que lhe cabe, verifica-se que a versão apresentada está ilhada nos autos, cercadas pelos demais elementos de prova amealhados no curso da instrução criminal, motivo pelo qual merece desprezo. Os fatos e circunstâncias narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovadas em juízo através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmaram a subtração e que o réu foi surpreendido quando estava deixando o imóvel com uma mochila nas costas, na qual a "res furtiva" foi localizada. Diante de tal panorama probatório, não há outra conclusão senão a de que o réu realmente praticou o delito imputado na denúncia. A qualificadora descrita na denúncia está demonstrada por meio da prova oral e documentos encartados aos autos, principalmente o laudo pericial. Por fim, não tendo ocorrido nenhuma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação do réu pelo delito de furto imputado na denúncia é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, aguardo a PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o réu nos termos da denúncia. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz o acusado responde perante este Juízo pela suposta prática de crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa, assim como pelo crime de resistência, delitos preconizados pelos artigos 155, §4º, inciso III, e 329, "caput", do Código Penal. A denúncia foi recebida, foi apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento. I. PROVA ORAL COLHIDA. Em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas e a testemunha arrolada pela acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS - ABSOLVIÇÃO POR

ATIPICIDADE DA CONDUTA DE FURTO- O caso é de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da insignificância. Tem-se que, no caso concreto em exame, a conduta descrita como furto na denúncia é atípica, em virtude da incidência do Princípio da Insignificância. Este princípio permite, desde logo, excluir danos de pequena importância, uma vez que, quando uma conduta tem sua relevância fático-jurídica reduzida, ela deve ser afastada, reservando, desse modo, as penas somente para fatos que se configurem de todo incompatíveis com os pressupostos de uma vida pacífica, livre e materialmente assegurada. Assim, conforme denota esse princípio, pune-se a conduta que, de fato, cause um dano social. É que o Direito Penal no Estado Democrático de Direito é regido por postulados vinculados aos direitos humanos fundamentais, traduzidos em princípios cujo cumprimento é exigido, expressa ou implicitamente, pela Constituição da República. A conduta do acusado, no caso em exame, não pode ser considerada como um ataque intolerável ao bem jurídico tutelado, não pode ser entendida como algo que tenha efetivamente perturbado o convívio social, pois configura a insignificância propriamente dita ou absoluta, uma vez que o fato, por ser ínfimo, não chega a expressar valoração digna de tutela da norma penal. Ora, no caso a que estes autos se referem, a conduta não foi apta a produzir nenhuma afetação concreta ao bem jurídico patrimônio. Ao revés, a vítima não teve nenhum um prejuízo, visto que o bem em tese subtraído consistente em bolsa de couro, avaliada em R\$ 230,00 (fls. 48), foi recuperada pela vítima, inexistindo prejuízos remanescentes. Assim, é flagrante a atipicidade da conduta. Ainda sobre o tema, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC 98.152/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, proferido pela Segunda Turma, DJe 5/6/2009, para que haja a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Desta feita, a suposta conduta do agente não justifica a provocação do Judiciário para defender bens que, pela sua insignificância, não merecem a intervenção penal, tendo em vista a desproporcionalidade da pena em relação à gravidade do fato. Frisa-se que, como sabido, a aplicação do princípio da insignificância demanda um juízo sobre materialidade delitiva, o que torna desnecessária a análise da primariedade ou não da pessoa posta à julgamento. Assim, envolvendo a hipótese em análise bens de valor ínfimo, atinente à produtos de higiene pessoal, deve a insignificância ser reconhecida com a consequente absolvição do acusado, nos moldes do artigo 386, inciso III, do CPP. B) ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – Imperioso, ademais, o reconhecimento da atipicidade da conduta no que concerne ao delito de resistência. Estabelece o artigo 329, do Código Penal que constitui crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. No caso dos autos, todavia, a suposta vítima da conduta imputada como resistência constitui agente penitenciário que, no momento do flagrante, estava claramente fora do exercício de suas funções públicas não possuindo destacando-se, novamente, sua condição de agente penitenciário. Nessa toada, não obstante qualquer do povo possa efetuar a prisão em flagrante, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, o particular ou mesmo o funcionário público que não constitua autoridade policial que efetuar eventual flagrante, não poderá ser vítima do crime de resistência. Isso porque, como sabido, o sujeito passivo do referido delito é a administração pública, estabelecendo o tipo penal que a configuração do delito se dá tão somente quando a oposição mediante violência ou grave ameaça se dá em detrimento de funcionário público no exercício de suas funções e com competência para tanto. No caso dos autos, não obstante o responsável pelo flagrante ser agente de segurança pública, possui atribuições de agente penitenciário, não constituindo autoridade policial e, portanto, não podendo ser vítima direta do referido tipo penal. Com efeito, necessária a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. B) DA FRAGILIDADE DAS PROVAS No mais, imperioso ressaltar a precariedade das provas juntadas aos autos, vez que não demonstram com certeza os fatos descritos na denúncia. Pela leitura

atenta dos autos, nota-se que a prova acusatória se baseia, exclusivamente, nas declarações prestadas pelos agentes de segurança pública responsáveis pelo flagrante do acusado. Em seu interrogatório, o qual serve como meio de autodefesa e prova, informou o acusado ter sido abordado na oportunidade, mas que não efetuou a ação que lhe foi imputada e que, na oportunidade, havia outras pessoas no local. Cumpre ressaltar que militam a favor do réu os princípios da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA e do IN DUBIO PRO REO. A Constituição de 1988 assegura entre os direitos e garantias individuais que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória". Trata-se de (i) uma garantia política; (ii) uma regra de tratamento e, ao mesmo tempo, (iii) uma regra probatória. Portanto, dada à insuficiência do material probatório colhido nos autos, incapaz, portanto, de comprovar efetivamente a autoria do delito e, pautado no princípio basilar do in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido. Ante o exposto, pugna a defesa pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

D) DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – BUSCA PESSOAL ILEGAL POR GCM Segundo a prova produzida nos autos, após a perpetuação do flagrante por agente penitenciário que passava na via, os Guardas Civis Municipais que faziam patrulhamento da região teriam ajudado na condução do acusado e realizado revista pessoal, momento em que encontraram as chaves periciadas às fls. 151/153, que supostamente teriam sido utilizadas para abrir o veículo da vítima e subtrair seus pertences. Contudo, ilegal a revista pessoal realizada por GCMs. Isso porque, conforme se verifica, a GCM atuou fora de suas atribuições constitucionais no caso concreto, fato que leva à exclusão da prova obtida, e à subsequente necessidade de exclusão da qualificadora imputada. Nesse sentido, verifica-se que, ao realizar patrulhamento e realizar abordagem em decorrência de suposta suspeita, atuaram, em verdade, como polícia preventiva. Afinal, agiram realizando busca pessoal para supostamente reprimir crimes em geral, sem qualquer relação direta com bens, instalações ou serviços municipais, sem competência constitucional para tanto. Isso porque, diante do que dispõe o artigo 144 da CF, a GCM não possui competência constitucional para realizar investigações ou atuar na repressão geral do delito ou atuar ostensivamente. Isso porque a segurança pública é exercida pelas polícias, em rol exaustivo tratado pelo caput do dispositivo. A GCM foi excluída dessa atribuição propositalmente pelo constituinte. A ela cabe exclusivamente a proteção de bens, serviços e instalações municipais, como regra o seu parágrafo 8º. Desse modo, não lhe cabe investigar ou diligenciar para a solução ou repressão de delitos. Em outros termos, não lhe cabe a avaliação geral do que é "fundada suspeita" e a busca pessoal, nos termos do artigo 244 do CPP. Essas funções são reservadas às policiais, e a GCM não é uma polícia municipal. Tal entendimento vem sendo amplamente difundido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (RE n.º 1.281.774 e REsp n. 1.977.119/SP). Com efeito, considerando ilegal a busca pessoal realizada, necessária a exclusão da prova e consequente desclassificação da conduta para furto simples.

III. DOSIMETRIA. Subsidiariamente, sendo outro o entendimento deste juízo devem ser adotadas as seguintes medidas, em razão da dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Destaca-se, por cautela, que eventual acréscimo na primeira fase deverá seguir o padrão de aumento igual ou inferior a 1/8, por circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ressalta-se, por cautela, que caso este MM. Juízo reconheça eventual reincidência do acusado, esta deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585). Na terceira fase, inexistem causas de aumento. Pugna-se, todavia, pelo reconhecimento do grau máximo da cauda de diminuição por ocasião da tentativa, ressaltando-se a completa recuperação dos bens apreendidos antes que o acusado tivesse a posse mansa e pacífica dos bens. No mais, pugna-se pelo reconhecimento do privilégio estabelecido no artigo 155, §2º, do Código Penal. aplicando tão somente a pena de multa ou, ainda, diminuindo-se a pena em dois terços.

IV. DO REGIME INICIAL. Na remota hipótese de condenação, certamente haverá a imposição de pena inferior a 04 (quatro) anos ao acusado, de maneira que terá direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art.

33, §2º, "c", do Código Penal. Destaca-se que a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige motivação idônea, não bastando a mera alegação da gravidade abstrata do delito, nos termos dos enunciados de Súmula 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal, e 440, do E. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, requer a Defesa a fixação do regime inicial aberto, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme estabelece o artigo 44, do Código Penal. V DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Requer-se, ademais, que seja deferido o direito do acusado de recorrer em liberdade, ressaltando-se a ausência dos requisitos legais para a manutenção da preventiva, bem como o fato de que a pena a ser fixada certamente será inferior a 4 anos, podendo, se o caso, ser cumprida em regime diverso do fechado. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ANTONIO MARCOS PIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, parág. 4º, inciso III e no art. 329, ambos do Código Penal porque teria subtraído bens do interior de um veículo que estava estacionado na rua com uso de uma chave falsa e se oposto a execução de ato legaç medianmte violência contra funcionário competente para executa-lo. O feito foi regularmente processado, encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de furto, qualificado pelo uso de chave falsa e resistência. O réu declarou que não praticou os fatos narrados na denúncia e somente discutiu com uma pessoa antes da guarda municipal chegar. A vítima alegou que deixou seu carro parado e ao retornar havia guardas municipais no local e apresentaram uma bolsa que teria sido subtraída pelo réu; que ele estava detido e reconheceu a bolsa. O guarda municipal declarou que foi acionado para atender uma ocorrência de furto e no local o agente penitenciário havia imobilizado o réu que teria sido o responsável por furtar uma bolsa que estava ao lado, do carro da vítima. Enfim finalizada a instrução foi produzidas provas suficientes a indicar que o réu efetivamente usou uma chave falsa para abrir o veículo da vítima e subtrair a bolsa, porém foi visto por populares e imediatamente detido pelo agente de segurança que passava pelo local, que acabou por impedir a consumação do delito. As lesões constantes do laudo de exame de corpo de delito do agente demonstram a efetiva ocorrência da resistência. A mera negativa do réu não prospera ante das demais provas colhidas. O laudo de fls 151/153 demonstra o uso de chave falsa. Os fatos ocorreram de maneira sequencia e resultam de desígnios autônomos, ficando, pois reconhecido o concurso material. Posto isso, sem maiores digressões em face do que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu ANTONIO MARCOS PIO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, parág. 4º, inciso III c.c. art. 14 inciso II , e art. 329 "caput" , todos do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu ficando suspensa a exigibilidade de pagamento ante os benefícios da justiça gratuita, concedidos em razão da defesa dativa. DOSIMETRIA DA PENA. Quanto ao furto tentado. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena em seu mínimo legal, a saber: DOIS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Presente uma agravante decorrente da reincidência, aumento em 1/6 a pena até agora calculada chegando-se ao patamar de DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE ONZE DIAS MULTA. Não existem atenuantes. Presente uma causa de diminuição decorrente da forma tentada do delito, diminuo em 1/2 a pena até agora calculada, chegando-se ao quantum de UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE CINCO DIAS MULTA. Quanto a resistência. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena em seu mínimo legal, a saber: DOIS MESES DE DETENÇÃO. presente uma agravante decorrente da reincidência, aumento em 1/6 a pena até agora calculada chegando-se ao patamar de DOIS MESES E DEZ DIAS DE DETENÇÃO. Não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas. DO CONCURSO MATERIAL. Ante a hipótese, somo as penas cominadas para os delitos, chegando-se a pena de definitiva de UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO e DOIS MESES E DEZ DIAS DE DETENÇÃO e MULTA DE CINCO DIAS MULTA.. Nos termos do art. 44 do Código Penal,

deixo de substituir a pena privativa por restritiva tendo em vista que o réu é reincidente e ostenta antecedentes anteriores que não tiveram o condão de elevar a base porém indicam que a substituição não é suficiente nos termos do inciso III de referido dispositivo legal. Pela mesma razão, inviável a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o regime SEMIABERTO. O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA